

권 고

1. 제 목 : □□□□ 인력 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ♠♠♠♠

3. 내 용

가. 업무개요

♠♠♠♠은 「국가보훈대상자 양로·양육지원 업무처리지침」 제14조(건강관리)에 따라 입소자의 진료와 재활서비스 제공을 위하여 부설 의료기관인 □□□□을 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제33조(개설 등) 제1항에 따르면 의료기관을 개설하려는 경우, 같은 법 시행규칙 제25조(의료기관 개설신고) 및 제32조(부속 의료기관의 개설 특례)에 따른 의료기관 개설신고서를 첨부하여 시장·군수·구청장에게 신고해야 합니다.

또한, 「의료법」 제35조(개설 등) 및 제36조(준수사항), 같은 법 시행규칙 제38조(의료인의 정원) [별표5]는 의료기관 개설한 자가 기관 종류별 의료인 등 정원 기준을 준수하도록 규정하고 있으며, 의원의 경우 의료인 등의 정원 기준은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 의원의 의료인 정원(「의료법 시행규칙」 제385조 [별표5] 관련)

구분	의사	간호사
의료인 정원	의사 연평균 1일 입원환자를 20명으로 나눈 수 (이 경우 소수점은 올림). 외래환자 3명은 입원환자 1명으로 환산함	연평균 1일 입원환자를 2.5명으로 나눈 수 (이 경우 소수점은 올림). 외래환자 12명은 입원환자 1명으로 환산함

따라서 ♠♠♠♠이 부설 의료기관을 운영할 때는 법적 요건에 따라 개설 신고하고, 관련 법령에서 정한 의료기관 준수사항을 지켜야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ○○○○○ 종합감사 결과, ♠♠♠♠에서는 xxxxx년 정부 의료정책[xxxxx년부터 시행된 미신고 복지시설 종합관리대책 후속, 「의료법」 제33조제1항 및 제35조(의료기관 개설 특례) 이행]에 따라 △△△△ ◆◆◆◆을 부속 □□□□으로 전환·신고하면서 [표 2]와 같이 의사 xx명, 물리치료사 xx명을 의료인력으로 등록하였습니다.

한편 신고된 인력 외에 ♠♠♠♠ △△△△ 소속 간호사 xx명과 간호조무사 xx명이 □□□□에서 상주하며 주로 △△△△ 입소자를 대상으로 진료 보조업무와 건강관리 등을 겸하고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 2] □□□□ 의료인력 운영 현황

구분	의사	간호사 (또는 간호조무사)	물리치료사	합계

이에 따라 □□□□은 부설 의원 개설 신고 시 필수 인력인 의사 xx명을 충족해 법적 요건을 갖추었고, 간호사 및 간호조무사 인력을 함께 배치하여 최소 인력으로 운영 효율성을 도모한 측면은 있으나, 법령상의 간호사 상근 xx명 배치 요건은 충족하지 못하고 있습니다.

이는 현행법상 행정처분 대상이 될 수 있으며, xxxxx년 이후 법 개정 논의에 따라 위반 시 제재가 더욱 강화될 가능성이 있으므로 ♠♠♠♠은 이에 대한 대응 방안을 마련할 필요가 있습니다.

4. 관계기관 의견

♠♠♠♠에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ♠♠♠♠은

- □□□□ 및 △△△△ 운영과 관련하여 인력이 법적 요건을 충족할 수 있도록 인력현황을 재점검하고, 의료법상 의료인 정원 기준을 준수할 수 있는 운영 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)